

1508333-26.2021.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n.11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1508333-26.2021.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508333-26.2021.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM MOREIRA RAIMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

WILLIAM MOREIRA RAIMO, qualificado nos autos (cf. fls. 05), está sendo processado pela Justiça Pública, como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de Setembro de 2021, às 19:10 horas, na Rua Adolfo Bertolote, 330, Jardim Anchieta, no Centro de Ressocialização, nesta Cidade, guardou, para consumo pessoal, um porção de maconha, pesando, aproximadamente, 0,5 g (cinco decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Dispensado o relatório (cf. art. 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalvo que restou superado o oferecimento de transação penal e suspensão condicional do processo, em virtude da ausência dos requisitos subjetivos necessários, conforme artigo 89, da Lei nº 9.099/95.

Superada tal questão, a ação penal deve ser julgada procedente, uma vez que tanto a autoria como a materialidade do delito restaram bem comprovadas.

A materialidade delitiva está amparada no boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto

de exibição e apreensão de fls. 08, auto de constatação preliminar de fls. 07, laudo químico-toxicológico de fls. 18/20, com resultado positivo para tetrahidrocannabinol, e na prova oral colhida.

Com efeito, o laudo pericial é conclusivo a respeito da materialidade, envolvendo maconha, substância causadora de dependência e elencada na legislação extravagante, ou seja, droga nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.

A quantidade de droga não é suficiente para eximir o réu de sua responsabilização criminal, sobretudo porque a lei não faz distinção a respeito da quantidade, não havendo, portanto, respaldo para o acolhimento da tese da insignificância.

A este respeito, é oportuna a transcrição de arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n.11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido”(STJ - AgRg no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/5/2013). 2. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).

Por outro lado, tratando-se de droga, prescindível a discussão a respeito de seu poder viciante, já que se trata de norma penal em branco, com portaria regulamentado as substâncias entorpecentes.

Não obstante a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, favorável à descriminalização do porte para consumo pessoal, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 não foi finalizado e, portanto, entendo que o dispositivo legal se encontra em plena vigência.

Ademais, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública e, portanto, indisponível.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, o réu confessou que, na data dos fatos, retornando ao Centro de

Ressocialização, trouxe um ponta de cigarro de maconha e que fez uso do entorpecente no banheiro, dispensando-o no ralo, com ulterior localização, por parte do agente penitenciário. Afirmou que a droga se destinava ao próprio consumo (fls. 05).

Na fase judicial, manteve a mesma versão, afirmando que fez uso da maconha na rua e ingressou com o entorpecente no Centro de Ressocialização sem intenção, mas que, tentou dispensar a droga jogando-a no ralo, no entanto, foi descoberto. Mencionou estar arrependido (fls. 80/81 - registro audiovisual).

O agente penitenciário Flávio Alexandre Benatti relatou que, na data dos fatos, assumiu o plantão às 19 horas e, em seguida, com informação a respeito de cheiro de maconha na cela do acusado, dirigiu-se ao local, constatando que, no ralo, havia uma pequena porção de maconha, bem como que o réu confessou o uso da droga e a destinação ao próprio consumo (fls. 80/81 - registro audiovisual).

Não foram produzidas outras provas.

Assim, pelo painel probatório, pese a combatividade da defesa, o pedido de absolvição é inviável, já que restou bem demonstrado que o réu tinha em depósito, para uso próprio, droga do tipo maconha, sendo forçoso reconhecer que a conduta perpetrada pelo acusado se subsume ao disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Não há fragilidade probatória.

Nada desabona a narrativa do policial civil que participou da diligência, que culminou na apreensão do entorpecente, sobretudo em se considerando a confissão do acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, corroborando a atuação policial e localização do entorpecente, com a assertiva de que se destinava ao consumo próprio.

Assim, bem comprovada a autoria e materialidade do delito, imperativo o decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

De acordo com as certidões de fls. 34/36, infere-se que o réu é reincidente.

Assim, nos termos do artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não havendo previsão abstrata do mínimo legal, bem como diante do disposto no artigo 59, do Código Penal, combinado com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não sendo totalmente desfavoráveis as circunstâncias judiciais, bem como em se considerando a incidência da atenuante genérica da confissão, conforme artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, observando-se o disposto no § 5º, do referido artigo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu WILLIAM MOREIRA RAIMO, qualificado nos autos (fls. 05 - filho de Antonio Raimo e Cleusa Godoy Moreira Raimo), como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, na forma acima indicada.

Ressalvo que, na hipótese de descumprimento injustificado da pena, poderão ser impostas admoestação verbal e multa, conforme § 6º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá interpor recurso e aguardar o julgamento em liberdade.

O entorpecente apreendido deverá ser inutilizado, inclusive aquele destinado à

contraprova. Oficie-se.

Transitada em julgado, promovam-se as comunicações de praxe, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados, expeça-se certidão de honorários e extraia-se Guia de execução.

Providencie-se o necessário.

Sem custas.

P.I.C..

Bragança Paulista, 04 de Abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE